

0000302-80.2017.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELICA SOARES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ANGELICA SOARES DO NASCIMENTO é acusada da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 23 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0000302-80.2017.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000302-80.2017.8.26.0633

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELICA SOARES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

ANGELICA SOARES DO NASCIMENTO é acusada da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 23 de setembro de 2017.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2017 (fls. 120/121) e a ré regularmente citada (fls. 149).

Houve apresentação de resposta à acusação (fls. 173/185).

Após isto o feito prosseguiu com a fase instrutória.

Ao final da instrução, a ré foi condenada a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 193 (centro e noventa e três) dias-multa em sentença proferida em 17 de janeiro de 2018.

O feito transitou em julgado para o Ministério Público em 22 de janeiro de 2018 e para a ré em 17 de janeiro de 2018 (fls. 218).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Estabelece o artigo 61, do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Estabelece o artigo 110, do Código Penal, que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada, que no caso é de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, do Código Penal, verificando-se:

- I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
- III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
- VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Considerando-se a pena aplicada em concreto em relação ao crime, a pretensão punitiva estatal prescreve em 4 (quatro) anos.

Portanto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data do trânsito em julgado para o Ministério Público (22/01/2018) e até a presente data, percebe-se que já se passaram mais de 4 (quatro) anos, sendo imperioso reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu ANGELICA SOARES DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Atualize-se o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD.

Expeça-se a competente certidão de honorários em favor do patrono provisionado às fls. 150.

Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA